

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางจิม เต็น
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 365/2537
สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธร-

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ.2493 มาตรา 8, มาตรา 20, มาตรา 21

แม้การที่โจทก์ซึ่งเป็นคนต่างด้าวต้องมีใบสำคัญประจำตัวตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ.2493 ไม่ได้ยื่นคำร้องขอใบสำคัญประจำตัวต่อ เจ้าเลยภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ารู้หรือควรรู้ว่าโจทก์ได้เสียไปซึ่ง สัญชาติไทยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ.2493 อันทำให้โจทก์ต้องได้รับโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 21 ของพระราช บัญญัตินั้นแล้วก็ตาม แต่โจทก์ก็ยังมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อให้โจทก์มีใบสำคัญ ประจำตัวต่อไป แม้จะพ้นกำหนด 30 วัน ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วโจทก์ย่อมมีความผิด ตามมาตรา 20 ของ พ.ร.บ.ดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิให้เจ้าเลยออกใบสำคัญประจำตัว คนต่างด้าวให้โจทก์ได้

(ເທື່ອ ໓.3455-3458/2536)

(ເທື່ອ ໓.3455-3458/2536)

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-สมศักดิ์ วุธีรติ-สมพงษ์ สอนธิเณร)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นายอนุสรณ์ วิวัธยานุกล
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายชูชาติ ศรีแสง

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>